

개 선

제 목 민원처리규정 개선 필요
소 관 부 서 ■■■처
내 용

1. 업무개요

■■■처는 민원처리에 필요한 사항을 「민원처리규정」에 정하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

「민원처리규정」은 「민원 처리에 관한 법률」(이하 “민원처리법”이라 한다), 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙에 따라 관리원에 대하여 처분 등 특정한 행위를 요구하는 민원 처리에 필요한 사항을 정하고 있다.

따라서 ■■■처는 「민원처리법」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙에 근거하여 내부규정을 운영하여야 하고 변경 내용을 수시로 확인하여 개정하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 ■■■처는 「민원처리법」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행

규칙이 「민원처리규정」 최근 개정일(2017.03.03.) 이후 아래와 표와 같이 개정되었으나 그 내용을 반영하지 않고 있다.

[표 6] 민원처리법 개정 현황

구분	시행일	개정 이유
민원처리법	2021.10.21.	민원인에 관한 증명서류 또는 구비서류 등의 행정정보를 제공 받아 민원 처리에 이용할 수 있는 근거 마련
	2022.07.12.	민원인의 폭언.폭행, 반복 민원 등으로부터 민원 처리 담당자를 보호하기 위한 조치 근거 마련 등
시행령	2019.06.04.	민원 처리 우수 직원 또는 부서에 대한 포상 근거 마련 등
	2021.10.21.	법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항
	2022.07.12.	법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항
시행규칙	2019.06.03.	위임장 소지자가 다른 행정기관 등을 이용하여 민원을 신청하는 경우 제출해야 하는 서류와 관련된 안내 사항 규정
	2023.03.30.	안전요원 배치, 민원실의 운영시간 및 운영 방법을 달리 정하는 경우에 관한 세부 사항 마련

조치할 사항

■■■처장은 「민원처리법」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙을 반영하여 「민원처리규정」을 개정해 주시기 바랍니다.(개선)